

מסורת הש"ם

^(א) ונחמנו ד: ערפין ד: מיר נח:]] (ג' [לקמן ח:]] (א [נפ] על זה תמלא בפירוט רש"י לקמן ח:]] (ד' [שמות טא], (א [ענין מוספות סנהדרין מה. ד"ה מה],

גליון הש"ם

גב' א' קרן בתיב. ואי דבשדה אחר משלם מן שלם והקרא דוחא' אלו כספו ברה"ר א"כ לאימרה יתנו דרש"י לקמן פ' ט"א דלון חזי מוק מלוק: רש"י ד"ה אידי ואידי וכו' ואי קשיא וכן הקשה מוס' וק"ל הא בפסוטי' מתא דושלח לחודי' לא מצי למחשב דלא היינו יודעין אי איירי משן אי מרגל מש"ה כמיז לאורוי דמיירי משן. וכן בזה לאמרינן ס"ד חזי ואידי לרגל לא מצי למכוזי ובער לחוד דלא היינו יודעין במאי מיירי לזה כמיז ושלח לאורוי דמיירי מרגל וכו': שם ד"ה נתחכבה ב' שנתגלגלה עליהן. ענין לקמן יח ט"ז בריש"י ד"ה דדחק: תד"ה הא דלא בבליא קרנא וכו' דקרא איירי באבליה דבבליא קרנא. עי' לקמן פ' ט"ז:

מוסף רש"י

בפרומביא. רסן [לקמן (א). ודבור. אשקטטא (שם) בין לרב בין לשמואל היינו בור. דלא נמי מחילת עשיית מוקד דהוה ליה לאשקו' אלמתיא דסופו לפיול צרות מליה (לקמן א.).

רבינו חננאל

אמר מר ושלח זו הרגל (וכו') [וכן] הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. ולולי האי קרא משלחי רגל השור האי קרא ושלח את בעשר במאי אוקימנא לה. אי קרן, כתי' כי יגזא. אי שן, כתי' ובער בשדה אחר. ואוקימנא בשן כדתי' כאשר יבער הגלל. פי' השן שהיא דומה א' לאבן גלל. מהו דתימא הני תרי קראי ושלח ובער תרתייהו דשן והא דאכל פי' לגמרי וקא מיכליא קרנא, והא דאפסדינהו לפי' דתייב ולא מיכליא קרנא. והשתא דאוקימנא ושלח זו הרגל, שן אי לא מיכליא קרנא מנלן דתייב. ופרקי' דומא דרגל כו'. אמר מר ובער זה השן כו'. כענינא דרגל. ואקשי' וליכתוב רחמנא ושלח דמשמע תתי, משמע רגל דתי' משלחי רגל השור, ומשמע שן דתי' ושן בהמות ושלח בם, ולא בעי ובער. ופרקי' אי לא הוה כתי' ובער הוה אמנא חד מינייהו. אי רגל דהויקא מצי', שמצריה הליכתה בכל עת והספדתה בהליכתה, אי שן דיש הנאה להויקא, אבל תרתייהו לא. ואמר'י מכיז שקול הוא יבואו שניהם. פי' מכיז דין השן והרגל שוה, זה יש הנאה להויקא וזו הויקא מצי'. אי אחד מכריע על חברו, באי זו דרך אתה יכול

הגלל היינו שן שפעמים מגולה ופעמים מכוסה וכתיב ציה יבער.

לישנא אחרינא גלל זה רעי שהשן מצערת למאכל ונעשית גלל כמו גללי אדם וגללי בהמה: אידי ואידי. ושלח וביער תרתייהו אשן ושלח אתא לחיוביה היכא דלא כליא קרנא דמשמע כגון

שאכלה ערוגה וסופו לחזור וללמנוח

אכל לא כתחלה וביער היינו היכא

דמכליא קרנא דמשמע וביער שמצער

לגמרי. ° ואי קשיא היכא מצי למימר

אידי ואידי אשן הא דמכליא קרנא

והא דלא מכליא ליכתוב חד להיכא

דלא מיכליא דליחייב וכ"ש היכא דכליא

תריץ אי מהאי קרא ה"ל האי אתי

להיכא דמכליא אכל לא מכליא לא

הלכך איכא למימר ודאי אידי ואידי

אשן אי לאו דכתב רחמנא משלחי

דהא לא רגל לא שנה

דלא לא כתיב ציה ובער: מה שן

לא שנה כו'. דהא לא כתיב ציה

ושילח: או הא או הא או רגל משום

דהויקא מלוי. אכל שן לא: או שן

משום דיש הנאה להויקא. אכל

רגל לא: מכיז. שן ורגל שקולין

הן שאין זה חמור מזה שהרי בשניהם

יש צלן ז'ד חמור: ויבאו שניהם.

מושלח דמי מינייהו מפקס. דלא

ייתי מיניה הא שניהן שוין: אינטיריך.

ליה ובער דאי מפקת מושלח הוה

אמינא הני מיניי היכא דשלחי איהו

צכוונה לרעות בשדה חצירו אכל

אולא ממילא לא: קמ"ל. ובער וכיון

דנפקא לן שן דממילא מוצער אחי'א

רגל וילפה מיניה: נסתככה צכול

לנאנסא. והפליטו או טיגפה פירות

לנאנסא ° שנתגלגלה עליהן כדכך

סוקים וחמורים דהיינו דומיא דשן

שיש הנאה להויקא: ומאי שנה שן.

מהנך דקא מוקמת מילתיה דרב פפא

במולדה דשן ורגל: כל היק דכך

הילוך שלא צכוונה הוי מולדה דרגל

דהויקו מלוי ואין כוונתו להזיק:

ובשערה. שנדבק כלים בשערה

וגררתן ושזרתן: מאי שנה רגל.

דמיחייב דהיק מלוי כו': אב שערה.

צור עמוק י' טפחים היינו אב דבכך

דרכו להמית: וזה אב לנוקין. דאס

נפל שור צבור תשעה ומת פטור

צעל הצור ואס הוה חייב ואז הוא

דאס דהויקא דקרא נפקא מדכתיב

והמת ימיה לו דמשמע צור עשרה

דבר מקטיל הוא חייב צמימת השור

הא צליר מהכי צמימה לא חייב הא

בנוקין מתחייב. לישנא אחרינא סוף

סוף זה אב למיתה וזה אב לנוקין

דכי היכי דנפיך לן מקרא צור

עשרה למיתה נפקא לן צור ט'

לנוקין דכתיב' ונפל שמה שור או

חמור משמע צין מת וצין הוה צעל

הצור ישלם ומיהו אס מת השור

אמור רבנן צבור תשעה פטור דלא

מתמת הצור מת דלין צו כדי להמית

אכל הוה חייב צבור תשעה צר

נוקין הוא: אצנו או סכינז שהניחו

צרות הרצים. ונתקלו צלן בני

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

דלאמרינן לקמן צפ' שור שנגח את

הה"פ והזיקו להם:

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

דלאמרינן לקמן צפ' שור שנגח את

הה"פ והזיקו להם:

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

דלאמרינן לקמן צפ' שור שנגח את

הה"פ והזיקו להם:

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

דלאמרינן לקמן צפ' שור שנגח את

הה"פ והזיקו להם:

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

דלאמרינן לקמן צפ' שור שנגח את

הה"פ והזיקו להם:

דאפקרינשו. שהפקירן ונתנן צרות

לשמואל. דפלגי צפרק המניח את

היינו צור. דתרווייהו אמרו כל תקלה

מזור דחייב כי היכי דצור חיוצא צרה"ר

היא דהוי הפקר

ארבעה אבות פרק ראשון בבא קמא

ג.

הא דלא מבציא קרנא. פ"ה שחת שעתיד ללמנוח אכל לא כתחלה

וקשה והא מכליא קרנא שגם הצעלים הם יכולים לקצור אלא י"ל

שטנפה פירות להנאמה מכל מקום קרי ליה לקמן לטניפת פירות

להנאמה מולדה כיון דפשטיה דקרא איירי באכילה דמכליא קרנא °:

והא דמבציא קרנא. ואי"מ ולכתוב

רחמנא ושלח ולא צעי וביער

ויש לומר דהוה אמינא דוקא דשילח

שלומו כדלקמן: **ד'רומיא** דרגא.

ואי"מ ונימא איפכא דהא דמקשינן

לחומרא הנ"מ באיסורא אכל בממונא

לא ואומר ר"ת דמדה היא צמורה

לא שנה באיסורא ול"ש בממונא:

ישן בהמות אשלא בם. אע"ג

דלאמרינן צעלנא [בספרי פרשת

האזינו] בהמות שיז להן ארס כנחש

ונושכות וממיתות דהוי נשיכה שהיא

מולדה דקרן מכל מקום איירי נמי

בחיות רעות שדרסו ואכלו להנאמן

כדמתרגמינן וסן בהמות וסן דמיה

צרא ומיה צכלל בהמה:

איצטריך ס"ד אמינא ה"מ

היבאדשלא שאלחי.

ואי"מ תיקשי השתא הא דפריך

לעיל טעמא דכתב רחמנא כאשר

יבער הגלל הא לאו הכי צמאי מוקמת

והשתא ליכא לשנויי דלעיל וי"ל

דה"ק בצרימא דאלו לא נאמר ושלח

הוה מפקינן מכאשר יבער הגלל וכי

האי גזונא איכא צריש איזוה נשך

(צ"מ דף סא.).

לא' בתיב וסא ט' בתיב. תימה

דצפ' הפרה (לקמן דף נ: ושם)

מתן מה צור יש צו כדי להמית עשרה

פי' צקונט' דסתם צור יש צו י' א"כ

י' כתיב ועוד קשה דהכא דריש

מוהמת יהיה לו ועוד דצטמונן פריך

סוף סוף זה אב למיתה וזה אב

לנוקין ופי' הקונט' דנפל שמה שור

דמשע צין מת צין הוה א"כ כי

דרשינן שור ולא אכל דהוה הוה ליה

למעט נמי אדם מנוקין ע"כ נראה

לפרש דסתם צור עמוק הרבה

וצריכי צור והמת יהיה לו דאי לא

כתיב צור הוה אמינא כל דקטילי

ואפילו אין צו כדי להמית ואי כתיב

צור הוה אמינא דוקא צור ולא שיז

ומערה דגזירת הכתוב הוא ולהכי

אצטריך תרווייהו והכי פריך לן ט'

כתיב ולא י' כתיב צדה' ומסיק סוף

סוף זה אב למיתה וזה אב לנוקין

פירוש כיון דצור י' לא כתיב צדה'א

אלא מפסי' מסבדא מוהמת יהיה לו

דענינן כדי להמית וקים להו לרבנן

דהיינו צור י' צור ט' נמי הוי סבדא

דהוי אב לנוקין כיון דיש צו כדי

להזיק ומכל מקום לא ממעטינן אדם

מנוקין דקרא דונפל שמה שור לא

איירי אלא צבור י' וצירושלמי דריש

דהוה ליה למיכתב כי יפתח איש

כי יכרה איש צור למת כתיב צור

צור אלא חד צור למיתה וחד צור

לנוקין ומכל מקום לא ממעטינן אדם

מנוקי' דקרא דונפל לא ממעט אלא אמאי דכתיב צקרא צדה'א

דהיינו צור עשר ולא איתוראס: **בין צרב בין צשמואל** היינו בור.

ואי"מ הא רב אית ליה לקמן (דף נ:): צור שחייבתו תורה להכלו ולא לחצטו

וי"ל דהתם משום דקרקע עולם הויקמו אכל הכא כצטא דידיה הוא:

משורו

עסקי כרייה ופתיחה צא לו אף כל תקלה שהפקירה חייב:

אי

ומת חייב, פחות מי' טפחים חייב בנוקין ולא במיתה. ותרוייהו אבות נינוה, זה אב למיתה וזה אב לנוקין. ותולדה דבור

מאי ניהו, אבנו סכינז ומשאו שהניחו ברשות הרבים. ואמר'י הוי דמי אי דאפקרינשו בין לרב ובין לשמואל היינו בור כו'.

חלוקת רב ושמואל בפ' המניח את הכזי הלכה נשברה כדי כו'.

עין משפט ונר מצוה

בא א (מיי' פ"ג מהל' מקי ממון) סמג

ענין סו טושי"ע ח"מ סי' שאל שטיף א:

בב ב מיי' שס פי"א הל' י סמג שס טושי"ע

ח"מ שס:

בג ג מיי' שס ופי"ב שס הל' ג סמג שס ועור

ש"ע שס וסי' שפט שטיף יח:

בד ד מיי' שס סמג שס טור ש"ע שס סי' שפט שטיף א:

בה ה מיי' שס פי"א הל' י טור ש"ע שס וסי' שפט שטיף יח:

בו ו מיי' פיי"ג שס הלכה ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

בז ז מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

בח ח מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

בט ט מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כ י מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כא יא מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כב יב מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כג יג מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כד יד מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כה יה מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כו יז מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כז יח מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כח יט מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

כט כ מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

ל כא מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

לא לב מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע שס יח מיה שטיף א:

לב לג מיי' פיי"ג שס הל' ג סמג שס טושי"ע ש